

מספר פנימי : 2197840
מספר סימוכין : 2024-001765
**נספח מס' כ-1037/א'
(פ/25/729 ; פ/25/1299 ;
פ/25/1700 ; פ/25/4131)**

הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ה-2024

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י' בתמוז התשפ"ד
(16 ביולי 2024), והועברה לוועדת הכנסת.

הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום ג' בחשוון התשפ"ה (4 בנובמבר 2024).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים: חברי הכנסת חנוך דב מלביצקי, אליהו רביבו, עודד פורר,
אלמוג כהן, אביגדור ליברמן, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי,
חמד עמאר

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2197840

מספר סימוכין : 2024-001765

נספח מס' כ-1037/א'

(פ/729/25 ; פ/1299/25)

(פ/1700/25 ; פ/4131/25)

חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ה-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"ארגון טרור" ו"מעשה טרור" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-
2016¹;

"בן משפחה" – הורה, אח או אחות, בן או בת ובן או בת זוג;

"מחבל" – פעיל טרור כהגדרתו בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות
הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה ממשלת ישראל,
התשע"ח-2018²;

"השר" – שר הפנים.

גירוש בן משפחה של מחבל

2.

(א) נוכח השר כי בן משפחה של מחבל עשה אחד מאלה (להלן – עילות
הגירוש), רשאי הוא להורות, בצו, בכפוף להוראות סעיף 3, על גירוש אותו בן
משפחה לשטח רצועת עזה, או ליעד גירוש אחר שיקבע בהתאם לנסיבות:

(1) הוא ידע או היה עליו לדעת מראש על תוכניתו של המחבל לבצע
מעשה טרור ולא עשה את כל המאמצים הנדרשים כדי למנוע את
עשייתו, את השלמתו או את תוצאותיו, לפי העניין, של מעשה הטרור
לרבות דיווח לגופי הביטחון או למשטרת ישראל;

(2) הוא הביע תמיכה או הזדהות עם מעשה טרור או פרסם דברי
שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור או לארגון טרור.

(ב) תוקף צו הגירוש לעניין מי שהוא אזרח ישראלי לא יפחת משבע שנים
ולא יעלה על 15 שנים, ולעניין מי שהוא בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע או
לישיבת ארעי, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952³ – לא יפחת
מעשר שנים ולא יעלה על עשרים שנים.

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

² ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

³ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

- חובת שימוע 3. (א) הגיע לידי השר מידע שיש בו כדי להעיד על התקיימותן של עילות הגירוש על ידי בן משפחה של מחבל, יזמן השר את בן המשפחה לשימוע שיתקיים בתוך עשרה ימים ממועד הזימון ; במהלך השימוע תינתן לבן המשפחה האפשרות לטעון את טענותיו והוא יהיה זכאי לייצוג משפטי.
- (ב) לאחר השימוע כאמור בסעיף קטן (א) ולא יאוחר מתום 14 ימים ממועד השימוע, ימסור השר את החלטתו כאמור בסעיף 2, ואם החליט לגרש את בן המשפחה של המחבל – יחתום באותו מועד על צו הגירוש.
- סמכויות עזר 4. לשם ביצוע צו גירוש לפי חוק זה, יהיו למשטרת ישראל כל הסמכויות הנתונות לה על פי כל דין, לרבות הסמכות להיכנס לכל מקום, להוציא ממנו כל אדם ולהשתמש לשם כך בכוח סביר.
- ביצוע ותקנות 5. השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

מספר פנימי: 2197840

נספח מס' כ-1037/א'

(פ/729/25; פ/1299/25)

(פ/1700/25; פ/4131/25)

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ה-2024

להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות:

- קבוצת יש עתיד – חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופרובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי

הסתייגויות

לסעיף 1

אין הסתייגויות

לסעיף 2

קבוצת יש עתיד מציעה:

1. בסעיף קטן (א), אחרי "נוכח השר כי" יבוא "ישנן הוכחות מספיקות כי".
2. בסעיף קטן (א), אחרי "בכפוף להוראות סעיף 3" יבוא "ולאחר התייעצות עם גורמים משפטיים".
3. בסעיף קטן (א)(2), בסופה יבוא "באופן שאין בו חוסר בהירות בעניין עמדותיו כלפי הטרור".
4. בסעיף קטן (ב), במקום "לא יפחת מעשר שנים ולא יעלה על עשרים" יבוא "לא יפחת מתשע שנים ולא יעלה על 18".

לסעיף 3

קבוצת יש עתיד מציעה:

5. בסעיף קטן (ב), במקום "14" יבוא "עשרה".

לסעיפים 4 ו-5

אין הסתייגויות

לסעיף 6

קבוצת יש עתיד מציעה:

6. אחרי "ועדת הכנסת" יבוא "הנוגעת בדבר".

בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת חנוך דב מלביצקי, אליהו רביבו, עודד פורר, אלמוג כהן, אביגדור ליברמן, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, מנסור עבאס, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה, מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום, אריאל קלנר, זאב אלקין, שרון מרים השכל, מישל בוסקילה, בנימין גנץ, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר
